



COMUNE DI AVELLA

(Provincia di Avellino)
Città d'Arte



DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

N. 148 DEL 02/04/2026	OGGETTO: “Predisposizione nuovi spazi da adibire al servizio di mensa scolastica – Plesso Scuola Elementare” - Stazione Unica Appaltante della Provincia di Avellino Missione 4 - Istruzione e ricerca Componente 1 - Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle università - Investimento 1.2: Piano di estensione del tempo pieno e mense - - DETERMINA DI LIQUIDAZIONE III SAL -
Registro Generale N. 229 DEL 02/04/2026	

L'anno duemilaventisei, il giorno due, del mese di aprile nel proprio Ufficio.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO:

- il Decreto Sindacale n. 20/2025, con cui si affidava al sottoscritto il potere di assumere gli atti di gestione sia per la spesa che per l'entrata, in funzione dei documenti di programmazione economico/finanziari, nonché in funzione dei programmi stabiliti dalla relazione previsionale e programmatica per il settore ed i servizi di competenza;
- la deliberazione di Consiglio Comunale 2 del 22/02/2024, esecutiva ai sensi di legge, a mezzo della quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) per il periodo 2024/2026;
- la deliberazione del Consiglio comunale n. 21 del 16/07/2024, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2024/2026 ed i relativi allegati;
- lo Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento di contabilità;
- il vigente Regolamento per l'organizzazione degli uffici e dei servizi;
- il D. Lgs. n. 36/2023 “Codice dei contratti pubblici”;
- il decreto legislativo n. 267/2000 Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;

Premesso che:

- il Ministero dell'Istruzione - unità di missione per il piano nazionale di ripresa e resilienza, con prot. 48038 del 2 dicembre 2021 ha emanato l'avviso per la presentazione di proposte per la messa in sicurezza e/o realizzazione di mense scolastiche, da finanziare nell'ambito del PNRR, Missione 4 - Istruzione e Ricerca - Componente 1 - Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università - Investimento 1.2: “Piano di estensione del tempo pieno e mense”, finanziato dall'Unione europea - Next Generation EU;

Preso atto che:

- con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 05 luglio 2022 l'opera della quale trattasi è stata inserita nel Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2022-2024 con CUP J25E22000370006 dell'importo complessivo di € 780.313,00, finanziati con il contributo PNRR;
- con Delibera di Giunta Comunale n. 84 del 10 agosto 2022 si approvava il Progetto di Fattibilità Tecnico-Economica redatto dall'arch. Pasquale Maiella e dall'Ing. Aristide Costanzo dipendenti dell'ente;
- in data 30.01.2023 è stato sottoscritto l'Accordo di concessione e finanziamento, predisposto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - che disciplina i rapporti tra le parti dell'intervento denominato “Predisposizione

nuovi spazi da adibire al servizio di mensa scolastica - Plesso Scuola Elementare” nell’ambito del PNRR, Missione 4, Componente 1, Investimento 1.2;

- con delibera di Giunta comunale Delibera G.C. n° 77 del 04/07/2023 è stato approvato il progetto esecutivo relativo ai lavori di *“Predisposizione nuovi spazi da adibire al servizio di mensa scolastica - Plesso Scuola Elementare”* per un ammontare complessivo pari ad € 780.313,60 di cui € 542.000,00 per lavori, oltre IVA, ed € 155.358,98 per Somme a disposizione dell’Amministrazione;
- con Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze n° MEF-RGS-RR 175 del 11.07.2023 si attribuiva all’ente locale ulteriori somme del 10% per L’aggiornamento prezzi, per cui l’ammontare complessivo del progetto sarà pari a € 840.222,90 di cui € 595.500,00 per lavori, oltre IVA, ed € 244.722,90 per Somme a disposizione dell’Amministrazione;
- la copertura finanziaria complessiva dell’iniziativa è garantita con i fondi di cui al Decreto interministeriale del 23.02.2021 - Contributi anno 2021 per investimenti in opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio - art. 1, comma 139 e seguenti, legge 145/2018 -, iscritti sul cap. 2613.3 - Miss. 04 Progr. 02 del bilancio comunale;

Acclarato che:

- con la Determinazione Dirigenziale del Settore 5 n° 1892 del 31/08/2023 della Provincia di Avellino con la quale è stata disposta l’aggiudicazione dei lavori di *“Predisposizione nuovi spazi da adibire al servizio di mensa scolastica - Plesso Scuola Elementare”* in agro al Comune di Avella a favore di CA.SA. s.r.l. con sede legale in Avella (AV) in Via G. Leopardi n. 9 - C.F. e P.IVA 02561700648, che ha ottenuto un punteggio complessivo di 100,00 con un ribasso percentuale del 1,30% sull’importo a base di gara determinando così l’importo di aggiudicazione in complessivi € 587.849,50, comprensivo di € 7.000,00 per oneri di sicurezza e € 137.549,50 quali costi stimati della manodopera entrambi non soggetti a ribasso, ai sensi dell’art. 41, comma 14, D. Lgs. 36/2023, oltre IVA come per legge;
- con Determinazione Dirigenziale del Comune di Avella n°394 RG 588 del 15.11.2023 si approvava con efficacia l’aggiudicazione dei lavori in oggetto alla ditta CA.SA. s.r.l. con sede in via G. Leopardi 9, Avella (AV), 83021, (P. Iva: 02561700648) con un ribasso percentuale del 1,30 % sull’importo a base di gara;

Dare atto che sono stati acquisiti i seguenti documenti circa il III SAL redatto dalla direzione dei lavori:

- Certificato di pagamento n. 3;
- Sommario Registro di Contabilità al SAL n. 3;
- Stato di Avanzamento Lavori n. 3 a tutto il 04.03.2026;
- Libretto delle Misure n. 3;
- Registro Contabilità n.3;

Accertato che i lavori sono stati effettivamente eseguiti;

Vista la fattura n. 13 del 10.03.2026, acquisita al prot. n. 2834 del 10.03.2026, dell’importo pari ad € 138.701,20 di cui € 126.092,00 per imponibile ed € 12.609,20 per iva, emessa dall’operatore CA.SA. s.r.l. con sede in via G. Leopardi 9, Avella (AV), 83021, (P. Iva: 02561700648) quale III SAL in riferimento ai lavori di *“Predisposizione nuovi spazi da adibire al servizio di mensa scolastica - Plesso Scuola Elementare”* in agro al Comune di Avella (AV);

Acquisita la certificazione di regolarità contributiva dalla quale risulta che l’operatore economico è in regola con gli adempimenti di competenza, giusto DURC acquisito con protocollo n. INPS__49859146;

Richiamati:

- il D. Lgs. n. 50/2016 “Codice dei contratti pubblici”;
- il Regolamento approvato con DPR 207/2010, per le parti ancora vigenti;
- il D. Lgs. n. 267/2000 con particolare riferimento agli art. 184 e 185;

DETERMINA

per le motivazioni indicate in premessa, che qui si intendono integralmente riportate:

LIQUIDARE la fattura n. 13 del 10.03.2026, acquisita al prot. n. 2834 del 10.03.2026, dell’importo pari ad € 138.701,20 di cui € 126.092,00 per imponibile ed € 12.609,20 per iva, emessa dall’operatore CA.SA. s.r.l. con sede in via G. Leopardi 9, Avella (AV), 83021, (P. Iva: 02561700648) quale III SAL in riferimento ai lavori di *“Predisposizione nuovi spazi da adibire al servizio di mensa scolastica - Plesso Scuola Elementare”* in agro al Comune di Avella (AV);

DARE ATTO che per l’affidamento di che trattasi è stato acquisito il Codice CIG: A00259979E;

DARE ATTO che ai sensi dell’articolo 183 del D. Lgs. n. 267/2000 e del principio contabile applicato all. 4/2 al D.lgs. 118/2011, per le motivazioni e le finalità di cui alle premesse, la copertura finanziaria complessiva, con i fondi di cui al Decreto interministeriale del 23.02.2021 - Contributi anno 2021 per investimenti in opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio - art. 1, comma 139 e seguenti, legge 145/2018 -, iscritti sul **cap.**

2613.3 - Miss. 04 Progr. 02 - impegno 144/2024 sub 1 e sub 3 del bilancio comunale;

PROCEDERE alla liquidazione della spesa previa presentazione di regolare fattura e degli atti contabili redatti dalla Direzione dei Lavori, e accertamento della regolarità delle prestazioni effettuate e con pagamento sul conto dedicato per l'appalto in oggetto, come comunicato dalla ditta appaltatrice, nel rispetto della legge n. 136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari;

DARE ATTO che, ai sensi dell'art. 183, comma 8, D.lgs. n. 267/2000, il sottoscritto ha accertato preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti relativi all'impegno di spesa che si assume con il presente atto è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole di finanza pubblica in materia di pareggio di bilancio come, peraltro, accertato con la sottoscrizione del presente atto da parte del Responsabile dell'Area contabile ai sensi e per gli effetti dell'art. 183 comma 7 e dell'art. 147-bis del d.lgs. n. 267/2000;

DARE ATTO della conformità del presente atto al regolamento vigente in materia di appalti per lavori, servizi e forniture;

DARE ATTO ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/1990 e dell'art. 1 co. 9 lett. E) della legge 190/2012 della insufficienza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti del presente procedimento.

Avella (AV), 02/04/2026

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO TECNICO

f.to dott. Pasquale Maiella

Piazza Municipio n. 1, C.A.P: 83021 - Avella (AV); P. IVA 00248800641; Tel/Fax 081.8259343;
PEC: comune.avella@cert.irpinianet.eu; <http://www.comune.avella.av.it>.

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA
(art. 147 bis, comma I, del D. lgs. 18.8.2000, n. 267)

Ai sensi dell'art. 147 bis del D.lgs. 267/2000, si rilascia parere **Favorevole** di regolarità tecnica attestante la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa.

Note:

Avella (AV), 02/04/2026

Il Responsabile del Servizio
f.to dott. Pasquale Maiella

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE
(art. 183 , comma 7, TUEL ; e art. 147 bis, comma IV dell'art. 151 del D.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.)

Ai sensi del comma I dell'art. 147 bis e comma IV dell'art. 151 del D.lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.; art.183,comma 7 TUEL, si rilascia parere di regolarità contabile e visto attestante la copertura finanziaria del presente atto.

Esito: **Favorevole**

Note:

Subimpegno collegato

Descrizione Impegno: Prendisposizione nuovi spazi da adibire al servizio di mensa scolastica Plesso scuole elementari - Aggiudicazione lavori
CIG: **CUP:**
Descrizione Capitolo: ADEGUAMENTO SPAZI FUNZIONALI DA ADIBIRE A MENSA SCOLASTICA VIA F. DE SANCTIS
Vincolo Bilancio:
Vincolo Tesoreria:

Piano Finanziario	Missione	Capitolo	Quinti Livello p.f.	Esercizio	N. Impegno Provvisorio
2.02.01.09.03	4.2	2613.3		2024	0
N. Impegno Definitivo	Importo Impegno	N. Sub-impegno	Importo sub-impegno	N. SottoSub-impegno	Importo Sottosub-impegno
144	€ 156.062,72	1	€ 100.414,93		€ 0,00

Creditore

Denominazione: CA.SA. SRL - **Progressivo Fornitore:** 4279
Codice Fiscale: 02561700648 **P.Iva:** 02561700648

Subimpegno collegato

Descrizione Impegno: IMPEGNO CONTABILE DA REV. DINCASSO
CIG: A00259979E **CUP:**
Descrizione Capitolo: ADEGUAMENTO SPAZI FUNZIONALI DA ADIBIRE A MENSA SCOLASTICA VIA F. DE SANCTIS
Vincolo Bilancio:
Vincolo Tesoreria:

Piano Finanziario	Missione	Capitolo	Quinti Livello p.f.	Esercizio	N. Impegno Provvisorio
2.02.01.09.03	4.2	2613.3		2024	0

N. Impegno Definitivo	Importo Impegno	N. Sub-impegno	Importo sub-impegno	N. SottoSub-impegno	Importo Sottosub-impegno
144	€ 156.062,72	3	€ 38.286,27		€ 0,00

Creditore

Denominazione: CA.SA. SRL - **Progressivo Fornitore:** 4279
Codice Fiscale: 02561700648 **P.Iva:** 02561700648

LIQUIDAZIONE

Numero Liquid.	Importo Liquidazione	Esercizio
440	100.414,93	2026

DESCRIZIONE CREDITORE

CA.SA. SRL

LIQUIDAZIONE

Numero Liquid.	Importo Liquidazione	Esercizio
441	38.286,27	2026

DESCRIZIONE CREDITORE

CA.SA. SRL

Avella (AV), 02/04/2026

Il Responsabile del Servizio Finanziario

f.to dott.ssa Elisabetta Nisi

ATTESTAZIONE DI CONFORMITÀ

Il presente atto costituisce copia digitale conforme all'originale analogico depositato al repertorio generale dell'Ente.

Avella (AV), 02/04/2026

Il Responsabile del Servizio

f.to dott. Pasquale Maiella

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO INFORMATICO

Si attesta che l'atto di seguito indicato, è stato affisso in data 03/04/2026 all'Albo Pretorio di questo Comune con numero 402, e vi rimarrà fino al 18/04/2026;

Estremi identificativi dell'atto:

Determina n. 229 del 02/04/2026;

Oggetto: "Predisposizione nuovi spazi da adibire al servizio di mensa scolastica – Plesso Scuola Elementare" - Stazione Unica Appaltante della Provincia di Avellino Missione 4 - Istruzione e ricerca Componente 1 - Potenziamento dell'offerta

Piazza Municipio n. 1, C.A.P: 83021 - Avella (AV); P. IVA 00248800641; Tel/Fax 081.8259343;
 PEC: comune.avella@cert.irpinianet.eu; <http://www.comune.avella.av.it>

dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle università - Investimento 1.2: Piano di estensione del tempo pieno e mense - -
DETERMINA DI LIQUIDAZIONE III SAL -

Avella (AV), 03/04/2026

IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI ALL'ALBO PRETORIO INFORMATICO

f.to dott. Pasquale Maiella